TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp

Rol N°37-2026

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 1, don José Manuel Rojo Edwards Silva, en su calidad de Presidente de la Directiva Nacional Provisional del Partido Libertad (en formación), reclama contra el Oficio Ord. N°0089 de dieciséis de enero de dos mil veintiséis del Subdirector de Partidos Políticos del Servicio Electoral que respondió a la solicitud de la colectividad en relación a los mínimos de afiliación para que la organización logre constituirse como partido en regiones;

2°) Que el acto impugnado señala, en lo pertinente, que "(...)*la solicitud de inscripción del partido en el registro de partidos políticos constituye el hito relevante para la aplicación del mínimo legal exigido y considerando que no resulta posible determinar con antelación cuándo dicho acto se verificará, este Servicio Electoral no se encuentra en condiciones de confirmar ni anticipar cuál será el mínimo de afiliados aplicable, el que deberá necesariamente corresponder al de la última elección de diputados debidamente calificada a esa fecha.";*

3°) Que el reclamante sostiene que el Servicio Electoral, a través del acto reclamado, fija un criterio interpretativo obligatorio que pretende supeditar el requisito habilitante esencial para la constitución de la colectividad como partido político, a saber, el número mínimo de afiliados, a un momento futuro: la solicitud de inscripción, modificando los umbrales con posterioridad a la formación de la colectividad como partido político sin habilitación legal. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto el acto reclamado;

4°) Que, la Ley N°18.603, al regular la reclamación como mecanismo de impugnación jurisdiccional, lo hace en relación a resoluciones del Servicio Electoral, como ocurre en la reclamación contra la resolución que acoge o rechaza una solicitud de formación o una oposición a la formación de un partido político (artículo 13 Ley N°18.603) o contra la resolución del Tribunal Supremo del partido político que se refiera a una reclamación de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso 1° del artículo 25 (artículo 26 Ley N°18.603);

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp

Rol N°37-2026

5°) Que, en relación a la categorización de los actos administrativos en virtud de su contenido, la doctrina ha distinguido entre actos administrativo "*de conocimiento*" que manifiestan un proceso intelectual de cognición y se materializan en una atestación o certificado; actos administrativos "*de razonamiento*", que expresan una opinión o juicio sobre una determinada materia o interpretan normas jurídicas, fijando su sentido y alcance y "*actos administrativos decisorios*" que "*innovan*", en tanto producen una afectación a las esferas jurídicas de sus destinatarios (Aróstica Maldonado Iván "Una Clasificación de los actos administrativos" en Revista Actualidad Jurídica N°34, Julio 2016. Universidad del Desarrollo);

6°) Que, en la especie, el acto impugnado por el reclamante no reúne las características de un acto decisorio, sino que se refiere a un acto consultivo o de razonamiento, por lo que la reclamación resulta improcedente en los términos previstos por la Ley N°18.603;

Por estas consideraciones y citas legales, ***se declara inadmisible*** la reclamación interpuesta a fojas 1, por don José Manuel Rojo Edwards Silva, en su calidad de Presidente de la Directiva Nacional Provisional del Partido Libertad (en formación), contra el Oficio Ord. N°0089 de dieciséis de enero de dos mil veintiséis, del Subdirector de Partidos Políticos del Servicio Electoral, ***por improcedente.***

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°37-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°37-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

5B24EB52-C927-4B5A-B6ED-D68EC1160978

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

5B24EB52-C927-4B5A-B6ED-D68EC1160978
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.